Mietvertrag über Wohnraum

Zwischen Frau Maria Musterfrau
geboren am 01.01.1970, in Imst
Hauptstraße 33, Imst

im Folgenden „Vermieter“ genannt

und Herr Max Müller
geboren am 12.12.1980, in Kiev

im Folgenden „Mieter“ genannt

wird folgender Mietvertrag geschlossen:

§ 1 Mietgegenstand

1.1 Vermietet wird Dachgeschosswohnung

bestehend aus 3 Zimmer, Bad/WC und Einbauküche, Balkon und Tiefgaragenstellplatz

im/in im Stockwerk 1, 2. Wohnung von links
in Bahnhofstraße 15 6800 Feldkirch

1.2 Der Mieter erhält für die Dauer der Mietzeit folgende Schlüssel: 2xWhg, 2xKeller, 2xBriefk.

Mit Einwilligung des Vermieters darf der Mieter zusätzliche Schlüssel anfertigen lassen, die bei Rückgabe der Mietsache an den Vermieter herauszugeben sind.

1.3 Ein Übergabeprotokoll wird als Anlage diesem Mietvertrag beigefügt.

§ 2 Mietzeit

2.1 Das Mietverhältnis beginnt/verlängert sich am 1. Juni 2023
und läuft 2 Jahre .

2.2 Das Mietverhältnis kann nach den gesetzlichen Vorschriften gekündigt werden. Demnach muss der Mieter eine dreimonatige Kündigungsfrist einhalten. Für den Vermieter verlängert sich die dreimonatige Kündigungsfrist nach fünf Jahren auf sechs Monate und nach acht Jahren auf neun Monate. Dabei muss die Kündigung spätestens am dritten Werktag des Monats der Gegenpartei zugehen, damit der betreffende Monat noch mitzählt.

2.3 Kann dem Mieter die Mietsache zum vereinbarten Zeitpunkt nicht zu Verfügung gestellt werden, so ist der Vermieter nur dann schadenersatzpflichtig, wenn er vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat.

§ 3 Die Miete

3.1 Die Miete beträgt monatlich 1150 Euro.

3.2 Die Miete kann durch eine einvernehmliche Vereinbarung (§ 557 Absatz 1 BGB) oder auf die ortsübliche Vergleichsmiete (§ 558 Absatz 1 BGB) erhöht werden, jedoch nur höchstens alle 12 Monate und nie um mehr als 20% innerhalb von 3 Jahren bzw. um 15% im Falle der Kappungsgrenze.

3.3 Ebenso kann mit einer Mietminderung auf einzelne- oder gesamtwirtschaftliche Lagen durch den Vermieter reagiert werden, was jedoch keinen Anspruch des Mieters darstellt.

§ 4 Nebenkosten

4.1 Zusätzlich zu der in § 3 vereinbarten Miete trägt der Mieter die Nebenkosten. Als Nebenkosten gelten die Betriebskosten im Sinne von § 2 der Betriebskostenverordnung.

4.2 Führt der Vermieter (in zulässiger Weise) wohnwertverbessernde Maßnahmen durch, kann er die Kosten dieser sog. Modernisierung gem. § 559 BGB nach einer Erklärung in Textform auf den Mieter zu jährlich 11% umlegen.

4.3 Die Verbrauchskosten hat der Mieter unmittelbar und direkt gegenüber dem Versorgungsunternehmen zu bezahlen. So wird er Strom und Gas auf eigene Rechnung beziehen und auf eigene Kosten die Räume beheizen.

4.4 Auf die übrigen Nebenkosten wird der Mieter eine Vorauszahlung in Höhe von monatlich 200 Euro an den Vermieter zahlen, der über diese Nebenkosten jährlich abrechnen und Beleg führen wird.

4.5 Nach der Abrechnung der Nebenkosten ist der Vermieter berechtigt, die Höhe der künftigen Vorauszahlungen entsprechend anzupassen.

4.6 Zieht der Mieter während einer Abrechnungsperiode aus, ist der Vermieter berechtigt, die Kostenverteilung bei der nächsten fälligen Abrechnung vorzunehmen. Die Kosten für eine Zwischenablesung trägt der ausziehende Mieter.

§ 5 Zahlung der Miete und der Nebenkosten

5.1 Die Miete und die Nebenkosten betragen zusammen 1350 Euro.
Sie sind vom Mieter monatlich im Voraus zu entrichten. Spätestens am dritten Werktag des betreffenden Monats muss der entsprechende Betrag auf dem Konto des Vermieters sein, bei der
NAME DER BANK
AT123456
5700
Maria Musterfrau
Miete

5.2 Ist der Mieter bei einer Zahlung um 14 Tage im Verzug, so werden 20 Euro Mahngebühr erhoben.

5.3 Der Mietzins ist immer als Einmalzahlung zu entrichten.

5.4 Mehrere Mieter haften für alle Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis als Gesamtschuldner.

§ 6 Kaution

6.1 Der Mieter zahlt an den Vermieter bei Beginn des Mietverhältnisses eine Kaution in Höhe von 1900 Euro, um die Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis abzusichern. Hierzu wird der Mieter ein Mietkautionskonto bei einem Kreditinstitut nach Wahl eröffnen, das Guthaben an den Vermieter verpfänden und dem Vermieter die Verpfändungsanzeige übergeben.

6.2 Nach Beendigung des Mietverhältnisses rechnet der Vermieter über die Kaution ab. Sofern der Vermieter keine Gegenansprüche geltend machen kann, ist sie einschließlich Zinsen an den Mieter verrechnen.

§ 7 Instandhaltung und Instandsetzung

7.1 Die Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung der Mietsache trägt der Vermieter, sofern der Schaden nicht vom Mieter oder seinen Erfüllungsgehilfen schuldhaft verursacht worden ist.

7.2 Darüber hinaus trägt der Mieter die Kosten für kleine Instandhaltungsarbeiten (Kleinreparaturen) an Teilen, die seinem Zugriff häufig ausgesetzt sind, wie Wasserhähne, Schalter, Rollläden, WC- und Badezimmerarmaturen. Der Mieter übernimmt die Kosten bis zu einem Betrag von 100 Euro im Einzelfall; insgesamt besteht die Verpflichtung zur Kostenübernahme pro Jahr nur bis zu einer Summe von maximal 5% der Jahresbruttokaltmiete (Miete zzgl. Nebenkostenvorauszahlungen).

§ 8 Sorgfaltspflicht des Mieters

8.1 Der Mieter ist verpflichtet, mit der Mietsache pfleglich umzugehen. Das gilt auch für alle Räume, Einrichtungen und Anlagen, die zur gemeinschaftlichen Benutzung zu Verfügung stehen.

8.2 Der Mieter hat für eine ordnungsgemäße Reinigung sowie für ausreichende Lüftung und Beheizung der Räume zu sorgen.

8.3 Verletzt der Mieter schuldhaft seine Sorgfaltspflicht, so haftet er für sämtliche Schäden. Außerdem haftet er für ein Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen.

8.4 Dem Mieter wird dringend geraten für die Wohnung und sein Wohnungsinventar eine Sach- und Haftpflichtversicherung abzuschließen.

8.5 Rauchmelder sind immer im ordnungsgemäßen Zustand zu halten und dürfen niemals deaktiviert werden. Sobald hierzu Fragen auftreten oder die Funktionalität in Zweifel gezogen werden kann, ist der Vermieter unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.

§ 9 Pflicht zur Mängelanzeige

9.1 Entsteht an der Mietsache irgendein Mangel, der nicht gerade ein Bagatellschaden ist, so ist der Mieter verpflichtet, dies dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen. Das gilt auch für den Fall, dass Vorkehrungen getroffen werden müssen, um eine Gefahr von der Mietsache abzuwenden.

9.2 Ist schnelle Abhilfe erforderlich (Gefahr im Verzug), so ist der Mieter verpflichtet, selbst alles Nötige zu veranlassen, um den Mangel zu beseitigen. Darüber hat er den Vermieter falls möglich vorher oder ggf. unverzüglich danach in Kenntnis zu setzen.

9.3 Unterlässt es der Mieter, den Vermieter über einen Mangel zu informieren, so haftet er für alle Schäden, die dadurch entstehen. Das Gleiche gilt für den Fall, dass Gefahr im Verzug ist und der Mieter nichts unternimmt.

9.4 Kommt der Vermieter seiner Pflicht nicht nach, den angezeigten Mangel zu beseitigen, so ist der Mieter berechtigt, die Miete zu mindern. Befindet sich der Vermieter mit Mängelbeseitigung in Verzug, ist der Mieter berechtigt, den Mangel selbst zu beseitigen und sich vom Vermieter die Kosten erstatten zu lassen.

§ 10 Schönheitsreparaturen

10.1 Während der Mietzeit, spätestens jedoch bei seinem Auszug übernimmt der Mieter die Schönheitsreparaturen.

10.2 Schönheitsreparaturen verringern die Spuren normaler Abnutzung. Zu ihnen gehören das Verstopfen von Bohrlöchern, die sachgemäße Pflege der Fußböden, das Streichen von Decken, Wänden, ggf. auch Türen und Fenstern. Sind die Räume tapeziert, gehört auch das Tapezieren dazu.

10.3 Die Pflicht, diese Arbeiten durchzuführen, richtet sich nach dem Zustand der Mietsache. Im Allgemeinen werden Schönheitsreparaturen in folgenden Zeitabständen erforderlich sein:

- Küche, Bad und Duschräume – alle drei Jahre
- Wohn- und Schlafräume, Flur, Diele, Toilette – alle fünf Jahre
- Alle anderen Nebenräume – alle sieben Jahre

10.4 Schönheitsreparaturen müssen fachgerecht ausgeführt werden. Kommt der Mieter dieser Verpflichtung nicht nach, so muss der Mieter dem Vermieter die Kosten für die Arbeiten erstatten.

10.5 Endet das Mietverhältnis, bevor die Schönheitsreparaturen fällig sind, so ist der Mieter verpflichtet, einen Anteil an den Renovierungskosten zu übernehmen, der dem Abnutzungsgrad der jeweiligen Räume entspricht.

10.6 Statt Zahlung der anteiligen Kosten ist der Mieter berechtigt, die Schönheitsreparaturen selbst fachgerecht durchzuführen – entsprechend dem Kostenanteil, den er zu übernehmen hätte.

§ 11 Überlassung der Mietsache an Dritte

11.1 Ohne Erlaubnis des Vermieters ist der Mieter nicht berechtigt, die Mietsache einem Dritten zu überlassen, weiterzuvermieten oder unterzuvermieten. Überlässt der Mieter die Mietsache unbefugt einem Dritten, so ist der Vermieter berechtigt, nach Abmahnung das Mietverhältnis fristlos zu kündigen.

11.2 Gegenüber dem Vermieter hat der Mieter alle Schäden zu vertreten, die der Untermieter verursacht.

11.3 Wenn das Mietverhältnis endet, dann muss der Mieter dafür sorgen, dass der Untermieter mit ihm zusammen die Wohnung räumt.

§ 12 Tierhaltung

12.1 Für die Haltung von Haustieren braucht der Mieter die Erlaubnis des Vermieters.

12.2 Wenn ein Tier erheblich stört, Mitbewohner belästigt oder bedroht, kann der Vermieter seine Erlaubnis zurücknehmen. In diesem Fall muss das Tier abgeschafft werden.

12.3 Die Erlaubnis, ein Tier zu halten, bezieht sich auf das bestimmte Tier. Soll nach seinem Ableben ein neues Tier angeschafft werden, bedarf dies wieder der Erlaubnis.

§ 13 Verkehrssicherungspflicht

(Entfällt,falls Straßenreinigung/Winterdienst bestellt ist) Der Mieter verpflichtet sich, auf und vor dem Grundstück die Gehwege regelmäßig zu reinigen und von Schnee und Eis freizuhalten oder zu streuen. Insoweit übernimmt der Mieter die Verkehrssicherungspflicht.

§ 14 Veränderungen der Mietsache durch den Mieter

Veränderungen an der Mietsache wie etwa Um- und Einbauten, Installationen, Anstrich oder Lackierung darf der Mieter nur mit schriftlicher Erlaubnis des Vermieters vornehmen. Der Vermieter kann seine Zustimmung aus wichtigem Grund versagen. Und er kann sie davon abhängig machen, dass der Mieter sich verpflichtet, bei seinem Auszug den früheren Zustand auf seine Kosten wiederherzustellen.

§ 15 Betreten der Mietsache

15.1 Der Vermieter darf nach rechtzeitiger Ankündigung die Mietsache betreten, um ihren Zustand zu prüfen oder Messgeräte abzulesen. Das gilt auch, wenn der Verdacht besteht, dass der Mieter die Mietsache vertragswidrig nutzt oder seine Obhuts- und Sorgfaltspflichten grob vernachlässigt.

15.2 Soll die Wohnung verkauft oder weitervermietet werden, ist der Vermieter berechtigt, nach rechtzeitiger Ankündigung die Räume den Interessenten zu zeigen.

15.3 Der Vermieter kann sein Betretungsrecht einem Beauftragten übertragen.

15.4 Der Mieter ist verpflichtet, nach rechtzeitiger Ankündigung die Mietsache für Handwerker, Angehörige des Messdienstes und Sachverständige, die ein Gutachten erstellen, zugänglich zu halten.

15.5 In dringenden Fällen kann der Vermieter die Mietsache auch ohne Vorankündigung und bei Abwesenheit des Mieters betreten, um Schaden abzuwenden.

§ 16 Treppenhaus und Abfallmanagement

Das Treppenhaus ist von allen Mietparteien gem. Reinigungsplan sauber zu halten. Alle Mieter sind gemeinsam dafür verantwortlich, dass die Abfalltonnen und Gelben Säcke gem. Abfallkalender an den dafür vorgesehenen Plätzen stehen, wenn sie abgeholt / geleert werden sollen. Flucht- und Rettungswege, sowie Zugänge zu Hauptventilen für Gas und Wasser, elektrischen Haussicherungen und Gas/Strom/Wasser-Zählern dürfen nie blockiert sein.

§ 17 Duldungspflicht des Mieters

17.1 Reparaturarbeiten und Maßnahmen, die zur Erhaltung der Bausubstanz durchgeführt werden, muss der Mieter dulden. Ebenso wie die Umsetzung behördlicher Auflagen sowie Maßnahmen zur Modernisierung, die den Gebrauchswert der Wohnung erhöhen oder Einsparungen von Energie oder Wasser ermöglichen.

17.2 In diesen Fällen hat der Mieter die betreffenden Räume zugänglich zu halten. Er darf die Arbeiten nicht behindern oder verzögern. Sonst muss er für die entstandenen Schäden aufkommen.

§ 18 Rückgabe der Mietsache

18.1 Nach Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter die Mietsache vollständig geräumt und gereinigt zurückzugeben. Die erforderlichen Schönheitsreparaturen (§ 10) müssen abgeschlossen sein. Alle Schlüssel, auch die vom Mieter selbst beschafften, müssen dem Vermieter ausgehändigt werden. Hat der Mieter oder einer seiner Erfüllungsgehilfen die Mietsache beschädigt, so muss der Schaden beseitigt sein.

18.2 Hat der Mieter die Wohnung mit Einrichtungen versehen, so ist er berechtigt, diese wegzunehmen. Der Vermieter kann die Ausübung dieses Wegnahmerechts verhindern, indem er dem Mieter eine angemessene Entschädigung zahlt. Hat der Mieter jedoch ein berechtigtes Interesse an der Wegnahme der Einrichtungen, kann der Vermieter dies nicht verhindern.

18.3 Setzt der Mieter nach Ablauf der Mietzeit den Gebrauch der Mietsache fort, gilt das Mietverhältnis als nicht verlängert. § 545 BGB findet keine Anwendung.

§ 19 Personenmehrheiten als Mieter

19.1 Sind mehrere Personen Mieter, haften diese für alle Verpflichtungen aus dem Mietverhältnis als Gesamtschuldner.

19.2 Willenserklärungen müssen von oder gegenüber allen Mietern abgegeben werden. Die Mieter bevollmächtigen sich in jederzeit schriftlich widerruflicher Weise gegenseitig zur Entgegennahme oder Abgabe solcher Erklärungen; diese Vollmacht gilt auch für die Zustimmung zu einem Mieterhöhungsverlangen, für den Ausspruch von Kündigungen, für ein Verlangen auf Verlängerung des Mietverhältnisses sowie Mietaufhebungs- und Mietänderungsverträge.

§ 20 Verwaltung

Die Wohneinheit wird derzeit durch die
Hausverwaltungs AG in 6700 Bludenz

verwaltet.

Der Verwalter ist berechtigt, für die Durchführung der jeweils geltenden Hausordnung zu sorgen und die für die ordnungsgemäße Instandhaltung und Instandsetzung des Gemeinschaftseigentums erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Die Mieter verpflichten sich, insoweit den Anforderungen der Verwaltung Folge zu leisten und entsprechende Maßnahmen in seiner gemieteten Wohnung zu dulden und gestattet hierzu das Betreten und Benutzen der Wohnung.

§ 21 Sonstige Vereinbarungen

§ 22 Schlussbestimmungen

Ist eine Vertragsklausel unwirksam, so berührt das nicht die Wirksamkeit der übrigen Vertragsklauseln.

Anlagen / Weitere Vertragsbestandteile

☒ Hausordnung, ☒ Grundrisskopie, ☒ Wohnflächenberechnung, ☒ Energieausweis, ☒ Übergabeprotokoll bei Schlüsselübergabe

(Ort, Datum) (Ort, Datum)

_____ _____

(Unterschrift[en] Mieter) (Unterschrift[en] Vermieter)